

0002861-18.2020.8.26.0176

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002861-18.2020.8.26.0176 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002861-18.2020.8.26.0176

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2112383/2020 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 11292935 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 922/20/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2112383 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 922/20/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

YAGO RODRIGUES RIBEIRO CAMARGOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

VISTOS.

YAGO RODRIGUES RIBEIRO CAMARGOS, já qualificado, foi denunciado como incurso no art.33 "caput" e art.35 "caput" ambos da lei 11.343/06 na forma do art.69 do Código Penal.

Apresentada a defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes (fls.269 ss.) e laudo de exame químico toxicológico (fls.142 ss.).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas comuns e o réu foi interrogado e as partes se manifestaram em alegações finais em audiência.

É o relatório.

DECIDO.

Em que pesem as ponderações da ilustre e combativa Defesa a ação penal é procedente.

Os policiais ouvidos em juízo disseram que o local já é conhecido como sendo ponto de venda de drogas. Ao chegarem ali depararam com o réu Yago e o corréu Patrick, o qual avisou Yago sobre a presença deles; contudo, ambos foram abordados. Com o réu sob suas vestes, foram encontradas as drogas e uma certa quantia em dinheiro; o réu confessou informalmente que realmente estava vendendo drogas no local; já o corréu alegou que era apenas usuário. O policial Empedocles disse que a atitude de Patrick foi compatível ao "olheiro", ao tentar avisar o réu da presença deles, policiais. Eles não conheciam o réu anteriormente. Há uma igreja na rua debaixo do local onde os réus foram detidos.

O réu, por sua vez, negou os fatos e disse que ele e Patrick estavam indo jogar bola, visto que existe um campo de futebol ali perto, próximo a uma igreja e que foram abordados pelos policiais quando estavam passando pela viela; disse que não havia outras pessoas ali e que os policiais teriam encontrado as drogas na viela. Disse que na época morava junto com Patrick na mesma casa e fazia bicos; não tem outras passagens criminais, mas teve passagem por tráfico de drogas quando era menor de idade.

Assim, não restam dúvidas quanto à autoria. O réu, por sua vez, não produziu qualquer prova em seu favor.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67; 115/253; RT 426/439; 411/266). A despeito dos argumentos da douda Defesa, os depoimentos dos policiais foram firmes e coerentes e não há dúvidas que as drogas foram encontradas com Yago e que ele as comercializava, enquanto Patrick atuava como olheiro.

A materialidade vem evidenciada pelo laudo químico toxicológico de fls.142 ss.

Não restam dúvidas, ainda, que o réu e o corréu Patrick se associaram para a prática delitiva. Ora, trata-se na verdade de organização criminoso muito bem articulada. O réu e o corréu foram detidos em local já conhecido pela polícia como sendo ponto de venda de drogas.

Eles guardavam e tinham consigo razoável quantidade de droga e uma quantia em dinheiro.

É certo, por outro lado, que se trata de concurso material de crimes, nos termos do que dispõe o art.69 do Código Penal.

Por fim, é cabível o reconhecimento da causa de aumento, conforme pleiteado pelo Ministério Público em suas alegações na denúncia. Há de ser reconhecida, portanto, a causa de aumento prevista no art.40, inciso III da lei 11.343/06, já que o crime foi praticado nas proximidades de uma igreja e de um campo de futebol como o próprio réu alegou.

O réu é tecnicamente primário, embora ostente uma passagem por roubo e por tráfico de drogas, esta quando ainda era menor de idade. Em assim sendo, fixo as penas em seu mínimo legal, qual seja, 05 e 03 anos de reclusão, respectivamente, as quais devem ser cumpridas em regime fechado, considerando que o tráfico de drogas é um verdadeiro flagelo social e o réu tem envolvimento com o crime desde quando ainda era menor de idade e deve ser segregado do convívio social.

Deixo de diminuir as penas em razão da menoridade, eis que elas já foram fixadas em seu mínimo legal e trata-se de mera atenuante genérica.

Por fim, considerando a incidência da causa de aumento prevista no art. no art.40, inciso III da lei 11.343/06, aumento as penas, ainda, em 1/6, num total final de 05 anos e 10 meses de reclusão e 03 anos e 06 meses, os quais devem ser cumpridos em regime fechado.

Trata-se de nítida hipótese de concurso material de crimes nos termos do art.69 do Código Penal, assim, somo todas as penas, num total final de 09 aos e 01 mês de reclusão, os quais deverão ser cumpridos em regime fechado, a teor do que dispõe o art.33§3º do Código Penal.

Deixo de diminuir as penas nos termos do que dispõe o art.33§4º da lei 11.343/06, visto que os réus não preenchem os requisitos necessários, nem mesmo a ré Bruna. É evidente que todos eles fazem parte de organização criminosa. A própria atividade da mercancia de entorpecentes não pode ser dissociada da atividade de uma organização criminosa. Ora, há sempre a grande organização criminosa que adquire e distribui a droga, que a entrega aos fornecedores e estes aos vendedores. Ademais, é preciso levar em consideração a vultosa quantidade de drogas apreendida.

Aliás, neste sentido se posiciona a Jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16 quilos de maconha, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V - Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 495838 MS 2019/0059322-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019.

HABEAS CORPUS Nº 495.838 - MS (2019/0059322-5) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ADVOGADOS :
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SANDRA REGINA SANTOS DE
VASCONCELOS - MS004313 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL PACIENTE : ANTONIO MARCIO AVELINO (PRESO) EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE
EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso
concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código
Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga
apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base,
inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A
teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime
de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se
dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta
de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores
decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais
circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até
mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do
agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do
que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do
tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16
quilos de maconha, elemento Documento: 1840691 - Inteiro Teor do Acórdão - Site
certificado - DJe: 25/06/2019 Página 1 de 4 Superior Tribunal de Justiça apto a
justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06,
pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V -
Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição
demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros
Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Brasília
(DF), 18 de junho de 2019(Data do Julgamento) Ministro Felix Fischer Relator

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE
ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO
PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA
DE BIS IN IDEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO
DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
depende do convencimento do Magistrado, de que o apenado, primário e de bons
antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização
criminosas. 5. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do
mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do

art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas, que restou evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. (...) (STJ. HC 427339 RJ 2017/0313649-4. T5 - QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julg. 27/08/2018. DJe 08/03/2018) Grifos não contidos no original.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA DE ALTO PODER DESTRUTIVO E QUANTIDADE RAZOÁVEL. BENESSE NÃO APLICADA. (...) 3. A natureza da substância entorpecente de alto poder destrutivo e a relevante quantidade de psicotrópicos apreendida obstam a incidência da minorante do tráfico privilegiado. (TJ-AM. 00004617220178045600 AM 0000461-72.2017.8.04.5600. Primeira Câmara Criminal. Rel. Carla Maria Santos dos Reis. Julg. 14/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRECEDENTES DO STF E STJ - 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA UM DIVERSO DO FECHADO - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDEM A MODIFICAÇÃO - ENUNCIADO Nº. 47 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. 2. Sendo constatada considerável quantidade de droga apreendida, e tendo o magistrado sentenciante se utilizado desses vetores para não aplicar o tráfico privilegiado, o réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MT. Ap 18857/2018. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Terceira Câmara Criminal. Julg. em 12/09/2018. Pub. no DJE 21/09/2018) Grifos não contidos no original.

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1035945/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas" AgRg no AREsp 1293358/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/5/2019)." (HC 511.370/RJ, j. 04/06/2019)

O réu pode ser considerado pessoa pobre na acepção jurídica do termo, assim, fixe-se as penas pecuniárias em 500 e 700 dias-multa, no mínimo legal. Considerando a causa de aumento imputada na denúncia, aumento, também, a pena pecuniária em 1/6, num total de 583 dias multa-no mínimo legal.

O réu praticou crimes graves, daqueles que causam intranquilidade e comoção social, altamente reprováveis e que exigem pronto combate por parte dos poderes constituídos e que representam verdadeiro flagelo social, motivos pelos quais ainda estão presentes os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal e não poderão eles aguardar o deslinde do feito em liberdade.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno YAGO RODRIGUES RIBEIRO CAMARGOS, já qualificado, a 09 anos e 01 mês de reclusão em regime e ao pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art.33 "caput" e art.35 "caput" da lei 11.343/06 c.C.Art.40, inciso III da mesma lei na forma do art.69 do mesmo Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lancem o seu nome no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA